

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Area 02 – Anticorruzione e Whistleblowing

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO003_00	00	12/04/2026	14
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Compliance Officer	AD – Francesco Epifani	Documento pubblico	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo.....	3
2. Riferimenti normativi.....	4
3. Soggetti che possono effettuare la Segnalazione (Il Segnalante).....	4
4. Tutele riconosciute al Segnalante.....	4
5. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni e per la sua esclusione.....	6
6. Contenuto delle segnalazioni ed ambito oggettivo.....	6
7. Modalità di segnalazione.....	8
8. Procedura seguita dal Gestore (Verifica della Procedibilità).....	9
9. Responsabilità del segnalante e protezione del segnalato.....	12
10. Tempi di Conservazione della Documentazione.....	12
11. Trattamento Dati Personali.....	12
12. Diffusione, formazione e comunicazione sul canale e sulla procedura di segnalazione.....	13
13. Approvazione, revisione e divulgazione.....	13
14. Matrice delle responsabilità (RACI).....	13
15. Indicatori di processo.....	14
16. Storico delle revisioni.....	14

1. Scopo

Come è noto il D. lgs. n. 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di diritti dell'Unione Europea e della normativa nazionale di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo in cui operano, sia esso pubblico o privato nonché delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea di cui al capo 1-bis del Titolo I del Libro II del Codice Penale nonché dell'art. 12 comma 1-bis del D.L.gs. n. 286 /1998.

A tal fine, Toscana Diagnostica S.r.l., quale società costituita in data 16/2/26, con numero di dipendenti inferiore a 50 nell'anno in corso, ha adottato la presente procedura per disciplinare la gestione delle segnalazioni di illeciti, di regolamentare i canali di segnalazione attivati e il relativo funzionamento, nonché definire l'oggetto delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing ed illustrare le misure di tutela ivi previste nel rispetto delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n.311 del 12/7/2023 recentemente integrate con le Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 478 del 26/11/25.

La presente procedura persegue, pertanto, lo scopo di comunicare a tutti i destinatari di aver attivato canali interni di segnalazioni ed in particolare una piattaforma che consente di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che possono ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società, a condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico e dei protocolli nonché di procedure adottate da Toscana Diagnostica S.r.l.

Attraverso la Piattaforma Whistleblowing (di seguito "Piattaforma"), raggiungibile dal sito internet: www.toscanadiagnostica.it Sezione "Trasparenza", il Segnalante, sia esso un lavoratore subordinato o un lavoratore autonomo che presta la propria attività per la Società, come meglio di seguito specificato, e che sia venuto a conoscenza di condotte illecite già avvenute o potenzialmente configurabili in futuro può segnalare il comportamento, l'atto o l'omissione, anche in forma anonima, avendo garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 12 del Decreto, in modo da essere tutelato da qualsiasi conseguenza ritorsiva o discriminatoria legata alla segnalazione, secondo le previsione dell'art. 17 del Decreto 24/23.

Il portale Whistleblowing, infatti, è un canale informatico protetto, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai fini della presente procedura Whistleblowing, si tiene in considerazione la natura della Società Toscana Diagnostica S.r.l., Società a Responsabilità Limitata costituita in data 16/02/2026 con socio unico ed avente un numero di dipendenti inferiori a 50 nell'anno 2026.

Toscana Diagnostica S.r.l. segnala che è in fase di ultimazione l'elaborazione del MOGC 231/2001, Modello Organizzativo di Gestione e Controllo che la Società ha ritenuto di adottare, congiuntamente all'adozione del Codice Etico, in quanto ritiene che possa rappresentare un opportuno strumento di coinvolgimento di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa a vario titolo cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori etc.), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, conformi ai principi ed ai valori sopra detti.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Titolo / Ambito
D.Lgs. 24/2023	Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali
Direttiva (UE) 2019/1937	Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
D.Lgs. 231/2001	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
ISO 37001:2016	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti con guida per l'utilizzo
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
Legge 179/2017	Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
Delibera ANAC n. 311/2023	Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni
ISO 27001:2022	Sicurezza delle informazioni – protezione dei dati relativi alle segnalazioni
PAS 24000:2022	Sistema di gestione sociale – etica aziendale e governance

3. Soggetti che possono effettuare la Segnalazione (Il Segnalante)

In relazione alla natura della Società può essere segnalante (persona fisica che effettua la segnalazione) qualunque persona tra i soggetti di seguito indicati purché operi nel contesto lavorativo di Toscana Diagnostica S.r.l.

Potranno, pertanto, effettuare una segnalazione tutti coloro che si trovano anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con Toscana Diagnostica S.r.l. tra cui:

- Soggetti Interni, quali ad esempio:
 - o Dipendenti a tempo determinato ed indeterminato
 - o Dirigenti
 - o Soggetti assunti in periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro purché siano venuti a conoscenza delle informazioni sulla violazione durante il processo di selezione ovvero nel corso del rapporto di lavoro
 - o Tirocinanti e Volontari retribuiti o non retribuiti
 - o Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).
 - o coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
- Soggetti Esterni quali ad esempio:
 - o Liberi professionisti, consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi che prestano la propria attività per la società;
 - o Fornitori di beni o servizi.

4. Tutele riconosciute al Segnalante

Stante la disciplina contenuta nel D. L.gs. n. 24/2023, Toscana Diagnostica S.r.l. tutela la protezione, sia in termini di riservatezza che di tutela contro ritorsioni, del Segnalante nonché degli altri soggetti di seguito indicati (ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.L.gs. n. 24/2023):

- i facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Con la presente procedura Toscana Diagnostica S.r.l. intende, pertanto, fornire protezione ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n.24/2023 ai soggetti sopra indicati sia garantendo loro il diritto alla riservatezza sia fornendo tutela da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Diritto alla riservatezza

Secondo quanto previsto dal Decreto Toscana Diagnostica S.r.l. garantisce che sarà mantenuta la riservatezza sulla identità della persona segnalante e su qualsiasi informazione da cui si possa desumere l'identità del segnalante che, quindi, non saranno rivelate a nessuno senza il suo consenso, fatta eccezione delle persone competenti a dare seguito all'accertamento della segnalazione effettuata.

Al riguardo si specifica che tale riservatezza viene estesa anche al segnalato e ad altri soggetti coinvolti quali il facilitatore nonché eventuali persone menzionate nella segnalazione: si specifica, altresì, che attraverso la presente procedura si garantisce la riservatezza delle persone coinvolte nel processo di segnalazione anche quando questa sia stata effettuata in forma orale o attraverso sistemi di messaggistica vocale o attraverso la richiesta di incontro diretto.

Per quanto attiene la posizione del Segnalato si specifica che, su richiesta dello stesso, può essere sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante la produzione di scritti difensivi: il Segnalato, che non ha diritto di essere immediatamente informato della segnalazione a suo carico, sarà avvisato del procedimento instaurato nei suoi confronti una volta conclusa la gestione della segnalazione e qualora questa sia fondata.

In considerazione della sopra indicata tutela alla riservatezza Toscana Diagnostica S.r.l. tratterà i dati personali non solo del segnalante ma anche degli altri soggetti sopra specificati secondo le disposizioni normative del regolamento UE (GDPR) e secondo le disposizioni del Codice Privacy fornendo specifica informativa per il trattamento dati, raccoglierà e conserverà i dati trattati per il tempo necessario a dare seguito alla segnalazione ricevuta e comunque non oltre 5 anni dall'esito finale della procedura di segnalazione, si assicurerà che i dati trattati siano corretti, adeguati e pertinenti, provvederà ad aggiornare il registro trattamento dati, garantendo, altresì, il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.

Tutela da ritorsioni

Toscana Diagnostica S.r.l. garantisce, altresì, con la presente procedura la tutela del segnalante e degli altri soggetti sopra specificati da qualsiasi ritorsione intendendosi con tale accezione, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Whistleblowing, <<qualsiasi comportamento, atto o omissione anche solo tentato o minacciato posto in essere in ragione della segnalazione posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Per quanto attiene al concetto di "ritorsioni", l'art. 17 del Decreto Whistleblowing ha ampliato l'elenco dei comportamenti, degli atti o omissioni che possono integrare una ritorsione venendo, pertanto, a ricomprendere a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

5. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni e per la sua esclusione

Affinché sia operante il regime di protezione sopra detto è necessario che vi sia una stretta connessione ed un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione effettuata e la ritorsione subita: non possono, infatti, essere oggetto di segnalazione le mere voci correnti o i sospetti ed è necessario che il soggetto segnalante abbia agito nella convinzione che le informazioni sulle violazioni normative segnalate siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing. Solo in questo caso trova applicazione la tutela dalle ritorsioni.

Viceversa, non trova applicazione la tutela dalle ritorsioni nel caso in cui nei confronti del segnalante sia emessa una sentenza penale di condanna, anche non definitiva, per accertamento della responsabilità per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia nonché nel caso in cui sia riconosciuta responsabilità civile del denunciante per avere riferito informazioni false con dolo o con colpa grave.

6. Contenuto delle segnalazioni ed ambito oggettivo

Per quanto attiene all'oggetto della segnalazione Toscana Diagnostica S.r.l. specifica che possono essere segnalate, nelle modalità di seguito indicate, le informazioni relative a violazioni di disposizioni normative italiane o dell'Unione Europea nonché in relazione alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea di cui al capo 1 -bis del Titolo I del Libro II del Codice Penale nonché dell'art. 12 comma 1-bis del D.Lgs. n. 286 /1998 apprese nel contesto lavorativo in cui il segnalante opera intendendosi con il concetto di "violazioni" tutti quei comportamenti, atti o omissioni che ledono gli interessi e l'integrità dell'amministrazione pubblica o degli enti privati tra cui si evidenziano:

- illeciti civili, penali, amministrativi e contabili;
- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti illeciti derivanti dalla violazione di norme dell'Unione Europea o nazionali in materia di: appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le informazioni relative a violazioni non ancora commesse qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere, sulla base di indici sintomatici quali irregolarità o anomalie riscontrate, che la violazione verrà commessa.

Le informazioni delle violazioni, come sopra detto, devono essere apprese nel contesto lavorativo in cui il Segnalante opera per cui potrà svolgere la funzione di Segnalante non solo chi ha un rapporto lavorativo in senso stretto con la società ma, in generale, tutti coloro che hanno una relazione qualificata con Toscana Diagnostica S.r.l.

Toscana Diagnostica S.r.l. fa presente che la segnalazione deve rispettare alcuni requisiti minimi per essere ritenuta valida e per consentire le necessarie valutazioni e verifiche. A tal fine, affinché la segnalazione sia adeguatamente circostanziata deve contenere:

1. una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
2. la descrizione del fatto;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
4. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
5. l'invio di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti o che siano utili a meglio circostanziare la Segnalazione.

Si segnala che non fornire informazioni sufficienti può comportare ritardi nel processo di valutazione della segnalazione o addirittura, se non integrate successivamente, potrebbe comportare l'inammissibilità della segnalazione la sua conseguente archiviazione.

Si suggerisce, in ottemperanza al principio di minimizzazione del dato, di evitare di fornire particolari sulla vita privata dei soggetti oggetto di segnalazione o comunque coinvolti, se non strettamente necessari e rilevanti ai fini di quanto segnalato.

Le misure di protezione previste dal Decreto saranno garantite al Segnalante anonimo, se successivamente identificato.

Segnalazioni escluse

Toscana Diagnostica S.r.l. specifica che la presente procedura e le tutele previste dal Decreto Whistleblowing non si applicano a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono ammesse, anche se potrebbero risultare particolarmente complesse da indagare, così come dare riscontro al segnalante. In ogni caso, le Segnalazioni anonime, se debitamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e/o supportate da idonea documentazione, verranno trattate alla stregua di Segnalazioni Ordinarie.

Nel caso in cui il Segnalante anonimo ritenga di voler essere successivamente identificato e abbia subito Ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

7. Modalità di segnalazione

Il Canale Interno (Artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 24/23)

In ottemperanza al Decreto n. 24/2023 la Società, per permettere di effettuare eventuali segnalazioni, ha attivato i seguenti canali di Segnalazione interna idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la sicurezza delle informazioni, prevedendone l'accesso selettivo solo da parte del personale specificamente autorizzato. In particolare, sono disponibili:

1. La Piattaforma informatica che consente la segnalazione in forma scritta ed in forma orale secondo la procedura di seguito specificata: il segnalante può accedere alla piattaforma attraverso il link riportato e disponibile sul sito internet di Toscana Diagnostica S.r.l. nella sezione dedicata alle Segnalazioni Whistleblowing: www.toscanadiagnostica.it Sezione "Trasparenza". Una volta che il Segnalante avrà avuto accesso alla piattaforma seguirà le istruzioni indicate cliccando sull'icona "Inviare una segnalazione". All'accesso il sistema chiede al segnalante di leggere le informazioni sulla riservatezza e la tutela della sua identità. La segnalazione si può effettuare in forma anonima o nominativa, in questo secondo caso i dati anagrafici saranno logicamente e fisicamente separati dal contenuto della segnalazione e non saranno accessibili al destinatario della segnalazione (Gestore delle segnalazioni) fino a quando non saranno ritenuti indispensabili per la prosecuzione delle attività istruttorie. Al termine di ogni segnalazione viene attribuito un codice di accesso (KEY CODE) che rappresenta il codice per poter comunicare con il Gestore durante tutta la fase investigativa fino alla sua chiusura. Al segnalante verrà fornita l'informativa al trattamento ai dati personali. Al riguardo Toscana Diagnostica S.r.l. suggerisce di utilizzare la Piattaforma informatica, al fine di garantire il massimo rispetto della riservatezza e della Privacy. Infatti la Piattaforma adottata dalla Società garantisce l'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza, come meglio specificato nella sezione dedicata alla Piattaforma informatica sul sito internet di Toscana Diagnostica S.r.l....
2. La segnalazione in forma orale tramite la richiesta di un incontro diretto con il Gestore della segnalazione fissato entro un termine ragionevole (10/15 giorni). In questo caso, previo consenso della persona segnalante, può essere disposta la registrazione dell'incontro o, quantomeno, la redazione di un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal segnalante.
3. Il Canale di posta tradizionale, che permette di effettuare le segnalazioni a mezzo posta ordinaria. In questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Segnalazioni Whistleblowing - Riservata e personale al Gestore delle segnalazioni", c/o la sede della società sita a Firenze in Viale Belfiore n.55 - NON APRIRE. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore. In assenza di tale espressa dicitura, la Segnalazione non potrà essere gestita in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023. Saranno adottate tutte le più opportune misure per garantire, anche rispetto a questa modalità, la riservatezza delle informazioni e dei dati della Segnalazione. Il Gestore, dopo aver verificato il contenuto della busta, provvede a riportare il contenuto della segnalazione all'interno della Piattaforma e avvia il processo di analisi della stessa.

Gestore della segnalazione

Tutte le Segnalazioni inviate per il tramite dei canali interni sopra descritti sono indirizzate, ricevute ed esaminate dal Gestore delle Segnalazioni all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione,

soggetto esterno alla società individuato nella persona di Avv. Serena Perna, professionista esterno dotato di imparzialità, indipendenza ed assenza di conflitto di interesse.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente cioè ad una persona diversa dal Gestore, la segnalazione dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, come disposto dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs n. 24/2023.

Il Gestore, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023, dovrà svolgere le seguenti attività:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione rilascerà alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione mediante la piattaforma informatica o mediante comunicazione al recapito indicato dal Segnalante;
- manterrà contatti con il Segnalante e se necessario chiederà integrazioni;
- fornirà riscontro alla segnalazione ricevuta entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e, comunque, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

8. Procedura seguita dal Gestore (Verifica della Procedibilità)

Il Gestore effettua una valutazione preventiva sulla segnalazione al fine di verificare se sono presenti tutti i requisiti per poter accordare al segnalante le tutele previste dal Decreto e se è possibile avviare l'istruttoria. In particolare se:

1. il segnalante è tra quei soggetti richiamati dall'art. 3 del Decreto;
2. l'oggetto della segnalazione rientra nelle violazioni richiamate dall'art. 2 ed è, quindi di competenza del "Gestore" e non è tra le esclusioni espressamente disciplinate dall'art.1 comma 2 del Decreto;
3. è manifestatamente assente la lesione dell'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
4. è manifestatamente infondata la segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
5. la segnalazione di illecito ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero è corredata da documentazione non appropriata o non pertinente o vi è una carenza di dati che costituiscono elementi essenziali per la segnalazione di illeciti.
6. vi è produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
7. vi è mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni;

Il Gestore può richiedere informazioni integrative, se non sufficienti a poter valutare la segnalazione, completata la valutazione preliminare il Gestore comunicherà al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione con motivazione espressa;
- l'ammissibilità della segnalazione e l'avvio dell'istruttoria.

Inoltre, nel caso in cui la segnalazione ricevuta non sia qualificabile come segnalazione rilevante come segnalazione Whistleblowing il Gestore la trasmetterà al competente ufficio interno all'Ente che la valuterà come segnalazione ordinaria.

Istruttoria

Il Gestore, verificata l'ammissibilità della Segnalazione, avvia l'indagine sui fatti o i comportamenti segnalati per valutarne la sussistenza.

Al fine di garantire il riconoscimento delle tutele ad altri soggetti, il Gestore può richiedere al Segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti e i relativi dati identificativi.

Il Gestore delle Segnalazioni garantisce un diligente seguito, mantenendo, ove possibile, l'interlocuzione con il Segnalante, richiedendo integrazioni, approfondimenti e chiarimenti laddove necessario, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento agli aspetti principali della segnalazione. Nel caso in cui sia necessario coinvolgere nell'attività di accertamento della segnalazione soggetti terzi (interni o esterni all'ente), è necessario oscurare l'identità del segnalante o comunque ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di altra persona coinvolta. Nel caso in cui sia necessario palesare ai soggetti terzi coinvolti l'identità del segnalante per poter proseguire l'indagine (consulenti appositamente incaricati per gestire l'istruttoria o parte di essa, responsabili di funzione aziendali, Direttore amministrativo, etc), il Gestore chiederà, tramite la chat all'interno della piattaforma, esplicito consenso alla comunicazione a terzi, motivando la richiesta ed esplicitando i soggetti a cui i dati del segnalante ed il contenuto della segnalazione verranno comunicati. Il consenso o il diniego del Segnalante rimarranno tracciati nella piattaforma. Sarà cura del gestore ricordare, anche formalmente, ai soggetti terzi coinvolti l'estensione dei medesimi doveri di riservatezza gravanti sul Gestore.

Ove la persona coinvolta ne faccia espressa richiesta, il Gestore ne dispone l'audizione ovvero provvede all'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il Gestore può altresì disporre l'audizione di chiunque possa fornire informazioni utili ai fini delle indagini. Il Gestore redige un verbale di tale incontro, che contenga la trascrizione delle dichiarazioni rese dal soggetto di cui è stata disposta l'audizione e la sua sottoscrizione.

Nel caso in cui il Segnalante non fornisca le integrazioni o le delucidazioni richieste il Gestore della segnalazione potrà archiviare la segnalazione ricevuta.

Riscontro al segnalante

All'esito dell'istruttoria il Gestore fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Il termine di 3 mesi sopra indicato non è termine perentorio: la necessità di un termine più lungo per lo svolgimento della fase istruttoria nel caso di una segnalazione di particolare rilevanza dovrà essere, comunque, oggetto di comunicazione con il Segnalante.

Esito della segnalazione

In relazione ai risultati dell'istruttoria, viene redatto un report di chiusura della segnalazione con l'indicazione delle misure proposte per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. In particolare:

- azioni migliorative volte a superare le criticità dei processi rilevate a seguito della segnalazione;
- eventuali proposte di azioni nei confronti della persona coinvolta alla quale viene attribuita la violazione nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- eventuali proposte di azioni nei confronti del segnalante nel caso in cui emerga che la segnalazione sia stata fatta con dolo o in malafede.

Toscana Diagnostica S.r.l. specifica che è fatto obbligo al gestore delle segnalazioni di informare la Società di astenersi da eventuali decisioni, nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'argomento in esame o con i soggetti coinvolti nella segnalazione. Tale

situazione può comportare un pregiudizio, anche solo apparente, dell'imparzialità e indipendenza della persona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni di conflitto di interesse possono configurarsi nel caso in cui il Gestore sia direttamente o indirettamente coinvolto nella segnalazione ovvero legato da rapporti affettivi o parentali con il segnalante e/o con le persone coinvolte.

Ove il Gestore delle segnalazioni si trovi in una potenziale situazione di conflitto di interessi, la Società ne valuterà la sussistenza e, ove la verifica abbia esito positivo, la stessa Società nominerà un consulente esterno per la gestione della segnalazione.

Infine il Gestore della Segnalazione ha facoltà di individuare e nominare personale di supporto per l'attività di analisi delle segnalazioni, soggetti dotati di autonomia ed indipendenza che saranno indicati anche nel MOGC 231.

La Segnalazione Esterna tramite canale ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) (Artt. 6 e 7 D.L.gs. n. 24/23)

In considerazione delle caratteristiche di Toscana Diagnostica S.r.l. con numero di dipendenti inferiori a 50 per l'anno corrente, come specificato nella parte premessa della presente procedura, oltre all'utilizzo del Canale Interno, sopra descritto, è prevista la facoltà di effettuare la Segnalazione Esterna tramite canale ANAC che garantirà, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante
- della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

La Società fa presente che il ricorso a tale tipologia di segnalazione esterna tramite canale ANAC è consentita solo nei seguenti casi:

- qualora il canale di segnalazione interno attivato da Toscana Diagnostica S.r.l. non sia attivo o, anche se attivato non sia conforme all'art. 4 del Decreto n.24/23;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non abbia avuto seguito;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Società segnala che anche nel caso di utilizzo del canale di segnalazione esterna le modalità a disposizione del Segnalante sono: la forma scritta attraverso la piattaforma informatica, la forma orale attraverso linea telefonica o messaggio vocale o la richiesta di un incontro diretto (ex art. 4 D. L.gs. 24/23).

Eventuali segnalazioni dirette ad ANAC ma pervenute a soggetti diversi dovranno essere trasmesse ad ANAC entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse, con contestuale comunicazione al Segnalante. Possono essere oggetto di segnalazione con canale esterno le violazioni del diritto UE e della normativa nazionale.

La Divulgazione Pubblica (Art.15 D. Lgs. n. 24/23)

Il Segnalante, infine, può anche effettuare la segnalazione di violazioni tramite la cd "divulgazione pubblica", tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Toscana Diagnostica S.r.l. specifica che la tutela del Segnalante in questo caso è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Responsabilità del segnalante e protezione del segnalato

Toscana Diagnostica S.r.l. fa presente che il Segnalante è ritenuto responsabile, anche disciplinarmente, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa, diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Il Segnalante è responsabile, anche in sede disciplinare, per le Segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio od opportunistico del Canale di Whistleblowing.

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tale fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

10. Tempi di Conservazione della Documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs n. 24/2023 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Unione Europea e dal Codice Privacy in materia di protezione dei dati.

11. Trattamento Dati Personali

Toscana Diagnostica S.r.l. è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR e fornisce ai destinatari una specifica informativa privacy. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti della Persona Coinvolta ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa e nel pieno rispetto del Regolamento dell'Unione Europea.

L'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o della Persona coinvolta, in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni, possono essere limitati per

garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Non è permesso alla Persona coinvolta di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

12. Diffusione, formazione e comunicazione sul canale e sulla procedura di segnalazione

Toscana Diagnostica S.r.l. ha messo a disposizione informazioni chiare sul canale e sulla procedura per effettuare la segnalazione pubblicando la presente procedura sul sito internet della società: www.toscana nella sezione denominata "Whistleblowing" accessibile a chiunque ed affiggendo, altresì, la stessa nelle bacheche della Società situate presso la sede legale e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale inerenti il sistema di Whistleblowing anche al fine di illustrare operativamente i contenuti della presente procedura. Inoltre la società assicura idonea formazione dedicata al Gestore delle segnalazioni.

Toscana Diagnostica S.r.l., inoltre, intende dedicare ampio spazio all'attività di formazione ed informazione dei destinatari della presente procedura attraverso corsi di formazione periodici e regolari che permettano ai destinatari di implementare la propria conoscenza normativa oltre che la conoscenza delle misure di protezione poste in essere dalla Società a tutela del Segnalante.

Nello specifico l'attività di formazione avrà ad oggetto l'individuazione del Gestore delle Segnalazioni, l'oggetto delle segnalazioni ed i canali predisposti dalla Società a tale scopo oltre che la trattazione di casi pratici e l'informazione di carattere operativo al fine di garantire una gestione consapevole delle segnalazioni Whistleblowing.

Toscana Diagnostica S.r.l., infine, segnala che nel MOGC 231/2001 saranno specificati i Flussi informativi da parte del Gestore delle Segnalazioni nei confronti dell'O.d.V., Flussi informativi previsti sia ad evento che periodici, con cadenza almeno semestrale, al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza di conoscere la sussistenza di eventuali segnalazioni inerenti la violazione delle misure previste dal Modello.

13. Approvazione, revisione e divulgazione

La presente procedura è sottoscritta dal Presidente ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Diagnostica S.r.l., previa informazione delle rappresentanze e delle organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie od anche solo opportune, in ragione di evoluzioni normative e/o giurisprudenziali o di allineamento con le best practice e con le linee guida ANAC (ad oggi Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 478 del 26/11/25) o in relazione ad azioni di monitoraggio intraprese o sopravvenute esigenze organizzative, potranno essere proposte dalle funzioni aziendali competenti o dal Consiglio di Amministrazione, cui compete l'approvazione finale.

14. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile (esegue), A = Approvatore (autorizza), C = Consultato, I = Informato.

Attività	CO	AD	Legale	IT Sec.	OdV	HR
Ricezione segnalazione	R	I	I	I	I	I
Avviso di ricevimento	R	I	-	-	-	-
Valutazione preliminare	R	C	-	I	-	-

Istruttoria e accertamento	R	C	C	C	–	–
Comunicazione esito al segnalante	R	I	–	–	–	–
Trasmissione a OdV (se 231)	R	–	–	–	A	–
Provvedimenti disciplinari	C	A	–	–	I	R
Archiviazione documentazione	R	I	–	–	I	–
Formazione whistleblowing	R	I	–	–	–	C
Reporting annuale	R	I	I	–	I	–

15. Indicatori di processo

Numero di segnalazioni ricevute per anno: monitoraggio del volume complessivo e per tipologia di canale utilizzato.

Tempo medio di riscontro al segnalante: obiettivo: entro 7 giorni per l'avviso di ricevimento, entro 3 mesi per il riscontro finale.

Percentuale di segnalazioni trattate entro i termini: obiettivo: 100% degli avvisi di ricevimento entro 7 giorni, 95% dei riscontri finali entro 3 mesi.

Esito delle segnalazioni: distribuzione per categoria (archivate, fondate con provvedimenti, trasmesse ad autorità).

Copertura formativa: percentuale del personale formato in materia di whistleblowing. Obiettivo: 100% entro 6 mesi dall'assunzione.

16. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani